

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 52/2537

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
เชียงใหม่

โจทก์

นางวิไล รัตนปัญญากุล

จำเลย

นางลาวัลย์ สุวัฒน์วิริยะพงษ์ ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า โจทก์ฎีกา และต่อมาโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอถอนฎีกา การกระทำของโจทก์ทำให้ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้เสียหายได้รับความเสียหายและคดีนี้ศาลล่างทั้งสองศาลมีความเห็นแย้งกันอยู่จึงสมควรให้ศาลสูงเป็นผู้วินิจฉัย ผู้ร้องขอไม่ถอนฎีกาและขอให้ศาลโปรดรับฎีกาของโจทก์ไว้ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ลงโทษจำคุก 1 ปี

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา (อันดับ 83 แผ่นที่ 2)

โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฎีกา (อันดับ 95)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 98)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตแล้ว ผู้ร้องเป็นเพียงผู้เสียหาย ไม่มีอำนาจยื่นคำร้องคัดค้าน ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตแล้ว ผู้ร้องเป็นเพียงผู้เสียหาย ไม่มีอำนาจยื่นคำร้องคัดค้าน ให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-ปราโมทย์ บุญนาค)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ